CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI PARTECIPAZIONI — ESTRATTO

Rif. ORI-BIA/SPA/2027 — Operazione Biancospino

Estratto predisposto per la pratica antitrust. Sono riprodotti integralmente l'articolo 1 (limitatamente alle definizioni elencate), gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, nonché la sezione 1 dell'Allegato 7. Non sono riprodotti l'articolo 2 (Oggetto e prezzo), l'articolo 3 (Modalità di pagamento), l'articolo 4 (Dichiarazioni e garanzie), gli articoli da 10 a 18 e i restanti allegati. L'estratto è conforme all'originale sottoscritto il 15 settembre 2027 e depositato presso lo scrivente Studio.

Milano, 15 settembre 2027 — Studio Legale Ferraris Odone, corso Venezia 12, Milano

Parti

Orizzonte Facility S.p.A., con sede legale in Milano, viale Certosa 148, capitale sociale EUR 12.000.000 interamente versato, codice fiscale e partita IVA 04872310968, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, REA MI-1782044, in persona dell'Amministratore Delegato dott. Alberto Mengoni, munito dei necessari poteri (di seguito, l'"**Acquirente**");

Palladio Capital Partners SGR S.p.A., con sede legale in Milano, via San Prospero 4, capitale sociale EUR 2.000.000 i.v., codice fiscale e partita IVA 06119420962, che agisce non in proprio ma nella qualità di società di gestione del fondo comune di investimento alternativo chiuso denominato "Palladio Industriale II", in persona del procuratore speciale dott.ssa Silvia Ronchetti, titolare del 74% del capitale sociale della Società;

Cortesi Holding S.r.l., con sede legale in Bologna, via Emilia Levante 118, capitale sociale EUR 500.000 i.v., codice fiscale e partita IVA 03217880375, in persona dell'amministratore unico sig. Andrea Cortesi, titolare del 26% del capitale sociale della Società;

(Palladio Capital Partners SGR S.p.A. e Cortesi Holding S.r.l., congiuntamente, i "**Venditori**"; l'Acquirente e i Venditori, congiuntamente, le "**Parti**").

Premesse

(A) **Biancospino Servizi Integrati S.p.A.**, con sede legale in Bologna, via Stalingrado 61, capitale sociale EUR 3.500.000 interamente versato, codice fiscale e partita IVA 02914760376, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, REA BO-471203 (la "**Società**"), opera nei servizi integrati di facility management, manutenzione impiantistica e igiene ambientale, direttamente e per il tramite delle società controllate elencate nell'Allegato 2.

(B) I Venditori sono titolari, nelle proporzioni sopra indicate, dell'intero capitale sociale della Società (le "**Partecipazioni**"), libero da vincoli e da diritti di terzi.

(C) L'Acquirente non detiene, alla data odierna, alcuna partecipazione diretta o indiretta nella Società, né diritti di voto, di veto o di nomina di organi sociali della medesima.

(D) I Venditori intendono vendere e l'Acquirente intende acquistare le Partecipazioni, alle condizioni e nei termini che seguono.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1 — Definizioni (estratto)

“Autorità”: l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

“Clean Team”: il gruppo ristretto di persone individuate ai sensi dell’articolo 9.5 e nominativamente elencate nell’Allegato 5, autorizzate a ricevere e trattare le Informazioni Concorrenzialmente Sensibili nel Periodo Interinale.

“Closing”: l’esecuzione del trasferimento delle Partecipazioni a favore dell’Acquirente contro pagamento del prezzo, secondo la sequenza di adempimenti di cui all’articolo 7.2.

“Comunicazione”: la comunicazione preventiva dell’operazione all’Autorità, corredata della documentazione e delle informazioni prescritte dal formulario applicabile.

“Condizione Antitrust”: la condizione sospensiva di cui all’articolo 5.1.

“Data del Closing”: la data in cui si tiene il Closing, determinata ai sensi dell’articolo 7.1.

“Informazioni Concorrenzialmente Sensibili”: prezzi praticati o attesi, condizioni economiche di singoli contratti, marginalità per commessa, elenchi clienti nominativi, offerte in corso e strategie commerciali, riferiti alla Società o all’Acquirente.

“Long-Stop Date”: il 15 dicembre 2027.

“Periodo Interinale”: il periodo compreso fra la data di sottoscrizione del presente contratto e la Data del Closing (inclusa).

“Rifinanziamento”: l’operazione descritta nell’Allegato 7.

Articolo 5 — Condizioni sospensive

5.1 L’obbligo delle Parti di dare esecuzione al Closing è sospensivamente condizionato al fatto che, presentata la Comunicazione, l’Autorità non abbia deliberato l’avvio dell’istruttoria entro il termine ad essa applicabile, ovvero abbia comunicato di non procedere all’avvio dell’istruttoria (la “**Condizione Antitrust**”).

5.2 Le Parti danno atto che il deposito della Comunicazione non integra, di per sé, l’avveramento della Condizione Antitrust. La Condizione Antitrust si considera avverata soltanto al verificarsi di una delle due ipotesi descritte all’articolo 5.1 e non può ritenersi avverata per il solo fatto che la Comunicazione sia stata presentata, protocollata o dichiarata procedibile.

5.3 Qualora l’Autorità deliberi l’avvio dell’istruttoria, la Condizione Antitrust si intende avverata soltanto con il provvedimento che chiude il procedimento senza divieto dell’operazione; in tale ipotesi le Parti si incontrano entro cinque giorni lavorativi dalla notizia dell’avvio per concordare per iscritto il seguito, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8.

5.4 È inoltre condizione sospensiva l’ottenimento del consenso al cambio di controllo da parte degli enti appaltanti indicati nell’Allegato 3, secondo quanto ivi specificato.

5.5 La Condizione Antitrust è posta nell’interesse di entrambe le Parti e non può essere rinunciata unilateralmente. Le condizioni di cui all’articolo 5.4 sono poste nell’esclusivo interesse dell’Acquirente, che può rinunciarvi per iscritto in tutto o in parte.

Articolo 6 — Comunicazione all’Autorità

6.1 L’Acquirente predispone e presenta la Comunicazione, sostenendone i costi, e ne cura i rapporti con l’Autorità. I Venditori e la Società forniscono senza ritardo i dati e i documenti in loro possesso necessari alla predisposizione e all’integrazione della Comunicazione, ivi compresi quelli richiesti dall’Autorità dopo la presentazione.

6.2 L’Acquirente presenta la Comunicazione all’Autorità prima del Closing. Il trasferimento delle Partecipazioni non può essere eseguito prima della presentazione della Comunicazione né prima dell’avveramento della Condizione Antitrust.

6.3 L’Acquirente trasmette ai Venditori, entro due giorni lavorativi, copia della ricevuta di presentazione, di ogni richiesta di informazioni proveniente dall’Autorità e di ogni riscontro fornito, nonché di ogni provvedimento comunicato dall’Autorità. Le comunicazioni con l’Autorità che contengono Informazioni Concorrenzialmente Sensibili sono condivise nella versione non riservata.

6.4 Le Parti si consultano prima di assumere impegni, di proporre misure correttive o di aderire a proroghe di termini nei confronti dell’Autorità. Nessuna delle Parti assume impegni idonei a incidere sul perimetro dell’operazione senza il preventivo consenso scritto dell’altra.

Articolo 7 — Closing

7.1 Il Closing si tiene il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui si è avverata, o è stata validamente rinunciata, l’ultima delle condizioni di cui all’articolo 5, presso lo studio del notaio incaricato in Milano, ovvero nella diversa data e nel diverso luogo che le Parti concordino per iscritto.

7.2 Al Closing le Parti danno corso, contestualmente e in unico contesto, agli adempimenti elencati nell’Allegato 4 (girata dei titoli e annotazione sul libro soci; dimissioni e nomina degli organi sociali; pagamento del prezzo; esecuzione del Rifinanziamento).

7.3 Il Closing non può essere anticipato rispetto alla data determinata ai sensi dell’articolo 7.1. È in particolare escluso che le Parti diano corso, in tutto o in parte, agli adempimenti dell’Allegato 4 prima dell’avveramento della Condizione Antitrust, anche con il consenso di entrambe. Ogni atto compiuto in violazione del presente comma è inefficace fra le Parti.

Articolo 8 — Long-Stop Date

8.1 Se alla Long-Stop Date le condizioni di cui all’articolo 5 non si sono avverate né sono state validamente rinunciate, ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta all’altra, senza obbligo di indennizzo salvo l’ipotesi di inadempimento agli obblighi di cooperazione di cui all’articolo 6.

8.2 La Long-Stop Date può essere prorogata soltanto con accordo scritto sottoscritto da entrambe le Parti. Non sono ammesse proroghe tacite, né proroghe che derivino da comportamenti concludenti o dalla mera prosecuzione delle attività preparatorie del Closing.

8.3 Fino alla Long-Stop Date le Parti proseguono in buona fede le attività necessarie all’avveramento delle condizioni, con la diligenza richiesta dalla natura dell’operazione.

Articolo 9 — Gestione del Periodo Interinale

9.1 Nel Periodo Interinale i Venditori fanno sì che la Società e le società controllate siano gestite secondo l’ordinaria amministrazione, in coerenza con le prassi dei dodici mesi precedenti e con il

budget approvato, conservando l’organizzazione aziendale, i rapporti con la clientela e i rapporti di lavoro.

9.2 Salvo preventivo consenso scritto dell’Acquirente, da non negarsi irragionevolmente, nel Periodo Interinale la Società non può: modificare lo statuto o il capitale sociale; distribuire dividendi, riserve o acconti; acquistare o cedere aziende, rami d’azienda o partecipazioni; assumere indebitamento finanziario oltre EUR 500.000 complessivi; concedere garanzie a favore di terzi; risolvere o modificare in modo sostanziale i contratti indicati nell’Allegato 6; assumere o licenziare dirigenti; transigere controversie per importi superiori a EUR 250.000.

9.3 Il consenso di cui all’art. 9.2 è chiesto e prestato per iscritto e riguarda singoli atti. Esso non attribuisce all’Acquirente alcun potere di direzione, di indirizzo o di istruzione sulla gestione della Società, che resta rimessa ai suoi organi sociali fino al Closing.

9.4 Nel Periodo Interinale l’Acquirente non impartisce istruzioni agli organi sociali o al personale della Società, non partecipa alle riunioni degli organi sociali, non assume decisioni in materia di prezzi, di offerte, di clienti o di assetto commerciale della Società, e non dà corso ad attività di integrazione delle strutture, delle reti di vendita o dei sistemi informativi.

9.5 Le attività di pianificazione dell’integrazione successiva al Closing sono consentite nei limiti seguenti: le Informazioni Concorrenzialmente Sensibili sono trasmesse esclusivamente ai componenti del Clean Team, in forma aggregata ove sufficiente allo scopo, e non sono comunicate alle funzioni commerciali e operative delle Parti; i lavori del Clean Team sono verbalizzati; il protocollo operativo è quello dell’Allegato 5. La violazione del presente comma è considerata inadempimento rilevante ai fini dell’articolo 8.1.

Allegato 7 — Rifinanziamento (sezione 1)

1.1 Alla Data del Closing e come atto contestuale agli adempimenti dell’Allegato 4, l’indebitamento finanziario della Società e delle società controllate verso gli istituti finanziatori elencati nella tabella 1.3, pari a complessivi EUR 58.200.000 alla data del 31 agosto 2027, è integralmente rimborsato con provvista messa a disposizione dall’Acquirente.

1.2 Contestualmente al rimborso, le garanzie reali e personali rilasciate a presidio delle linee estinte sono liberate secondo le lettere di svincolo che gli istituti finanziatori rilasciano in bozza almeno cinque giorni lavorativi prima del Closing. La Società accede alle linee del contratto di finanziamento sottoscritto dall’Acquirente il 9 settembre 2027 con Banca Lombarda del Territorio S.p.A. e Cassa Emiliana di Credito S.p.A., secondo i massimali ivi previsti.

1.3 [Tabella delle linee in essere: non riprodotta nel presente estratto.]

Sottoscrizione

Milano, 15 settembre 2027

Orizzonte Facility S.p.A. — dott. Alberto Mengoni, Amministratore Delegato

Palladio Capital Partners SGR S.p.A., per il fondo Palladio Industriale II — dott.ssa Silvia Ronchetti, procuratore speciale

Cortesi Holding S.r.l. — sig. Andrea Cortesi, amministratore unico